

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통보 및 주의 요구

제 목: 사전협의 관련 「출자회사관리규정」 불합리 등

관계부서: 기획조정실, 교육도시처

내 용

1. 출자회사 이사회 부의안건 사전협의에 관한 「출자회사관리규정」 불합리

기획조정실은 출자 및 출자회사 관리의 절차·범위 등을 명확히 정하여 출자회사의 설립목적을 달성하고, 성장발전을 도모하기 위해 「출자회사 관리규정」(이하 관리규정)을 제정하여 운영하고 있다.

관리규정은 제12조부터 제17조까지에서 출자회사 관리의 기본방향과 출자회사의 사업 전반에 대한 경영관리 감독 업무를 담당하는 출자사업 부서가 수행할 관리업무의 범위 및 그 수행방법에 대하여 정하고 있다.

관리규정 제17조제1항은 출자사업부서에 출자회사와의 사전협의 임무를 부여하면서, 같은 조 같은 항 제2호에서 출자회사의 이사회 부의 안건을 사전협의 대상으로 하고 있다.

반면, 관리규정 제16조제1항은 출자회사의 이사회 부의 안건의 처리에 대해 ‘출자회사가 출자회사 정관 및 규정 등의 절차에 따라 이사회 안건에 대해 사전 통보 내지 협의요청을 할 경우’로 한정하여 같은 규정 제17조 제1항 보다 그 범위를 축소하고 있다.

이에 따라 출자회사가 출자회사의 정관 및 규정 등을 통해 제주국제자유 도시개발센터와의 사전협의 대상을 이사회 부의안건 중 일부로 하는 경우 관리규정 제17조제1항제2호와 같은 규정 제16조제1항이 서로 충돌하는 결과가 발생한다.

[표1] 「출자회사관리규정」 제16조제1항 및 제17조제1항의 비교

제16조제1항	제17조제1항
제16조(이사회 안건처리) ① 출자사업부서는 출자회사가 출자회사 정관 및 규정 등의 절차에 따라 이사회 안건에 대해 사전 통보 내지 협의요청을 할 경우 해당사항을 검토·협의하여 출자회사의 장에게 통보해야 한다.	제17조(협의 및 보고사항) ① 출자사업부서는 출자회사의 다음 각 호의 사항에 관하여 출자회사와 사전협의해야 한다. 1. 조직·예산에 관한 사항 2. 총회 및 이사회 부의 안건 3. 경영목표의 수립 및 변경 4. 다른 사업에 대한 출자·출연 5. 제3자에 대한 지급보증 및 담보제공 6. 최초출자계획서에 포함되지 아니한 신규 사업 진출에 관한 사항 7. 기타 중요 경영방침에 관한 사항

관리규정 제12조는 출자회사의 책임경영체제 확립을 위하여 출자회사의 자율성을 보장하고 지원하는 것을 관리의 기본방향으로 하고 있다.

따라서 출자회사의 사업 전반에 대한 관리·감독 업무를 수행하는 출자사업부서의 업무 범위 및 업무 수행의 방법 역시 출자회사에 대한 과도한 관여를 자제하고, 출자회사의 자율성을 보장하고 지원할 수 있는 방향으로 정해져야 한다.

다만, 출자회사의 자율성 보장은 무제한적인 방임이 아닌 출자회사의 건전한 성장발전을 도모할 수 있는 것이어야 하고, 출자회사의 자율성을 인정하는 범위와 수준은 관리규정을 통해 결정되어야 한다.

그런데, 관리규정 제16조제1항은 출자회사의 정관 및 규정에 따라 출자회사가 사전 협의 등을 요청하는 경우에 한하여 출자회사 이사회 부의 안건에 대한 사전협의를 하도록 하고 있어, 이에 대한 관리·감독의 범위와 수준 등을 관리규정을 통해 확정적으로 정하지 않고 출자회사의 정관 등에 따라 달라질 수 있도록 하고 있다.

따라서 규정의 일관성을 확보하고, 관리규정의 목적을 효과적으로 달성할 수 있도록 관리규정 제16조와 제17조 등을 정비할 필요가 있다.

2. 주식회사 제인스 이사회 부의안건 관련 사전협의 업무 처리 소홀

교육도시처는 「직제규정시행세칙」 제2조 및 별표 1에 따라 (주)제인스와 국제학교의 관리 및 지원에 관한 업무를 담당하고 있으며, 관리규정 제2조 제3호에 따른 (주)제인스의 출자사업부서에 해당한다.

관리규정 제16조제1항에 따르면 출자사업부서는 출자회사가 출자회사 정관 및 규정 등의 절차에 따라 이사회 안건에 대해 사전 통보·협의요청을 할 경우 해당사항을 검토·협의하여 출자회사의 장에게 통보하여야 한다.

그리고 관리규정 제17조제1항제2호는 출자사업부서에 출자회사의 이사회 부의안건에 대하여 출자회사와 사전협의를 하도록 하고 있으며, 「주식회사 제인스 정관」(이하 제인스 정관) 제42조제1항제4호¹⁾는 제주국제자유도시 개발센터이사가 요청한 사항에 대해 제주국제자유도시개발센터와 사전 협의 하여야 한다고 하고 있다.

따라서 (주)제인스의 출자사업부서인 교육도시처는 관리규정 제16조제1항에 따라 (주)제인스가 이사회에 부의 하고자 하는 안건에 대하여 사전협의를 요청하는 경우 사전협의를 진행하여 (주)제인스 대표이사에게 그 검토 의견을 통보하여야 하며, 제인스 정관에 따른 사전협의 대상 안건에 대하여 (주)제인스가 사전협의를 요청하지 않는 경우 사전협의를 요청하도록 조치하여야 하여야 한다.

그리고 제인스 정관에 따른 사전협의 대상 안건이 아니더라도²⁾ 최소한 경영관리에 중요하여 검토가 필요한 사항인 이사회 안건에 대하여 제인스 정관 제42조제1항제4호를 근거로 (주)제인스에 사전협의를 요청하여 검토를 진행하고 이에 대해 적절한 의견을 제시하여야 한다.

그런데 교육도시처는 감사대상기간(2017. 10.부터 2020. 9.까지) 중에 (주)제인스가 이사회에 부의한 안건 중 [표2]의 사항에 대해 (주)제인스가

1) 제42조(업무협의 및 보고사항) ① 당 회사는 다음 각 호의 사항에 관하여 제주국제자유도시개발센터이사와 사전협의하여야 한다.

4. 기타 제주국제자유도시개발센터이사가 요청한 사항

2) 제인스의 정관은 제41조제2항에서 규정의 제·개정 관련 이사회 부의 안건에 대한 기관과의 사전협의 대상을 조직·보수 규정의 제정 및 개정에 관한 사항으로 한정하고 있음

제41조(규정의 제정) ② 제1항의 규정 중 조직·보수규정의 제정 및 변경을 할 경우에는 제주국제자유도시개발센터이사와 기관의 사전협의를 거친 후 이사회 결의를 하여야 한다.

사전협의 요청을 하지 않았거나, 제인스 정관 제41조제2항 등에 따른 사전협의 대상에 해당하지 않는다는 이유로 사전협의를 진행하지 않았다.

그 결과, 출자회사의 이사회 부의안건에 대한 사전검토 및 의견제시 등의 절차를 통해 출자회사의 건전한 운영을 도모하고자 하는 관리규정의 취지를 훼손하는 결과를 초래하였다.

[표2] (주)제인스 이사회 안건 중 사전협의 미진행 주요사항(2017. 10. ~ 2020. 9.)

구 분	안건명	안건 주요내용	미진행 사유
제68차 이사회 (2017.12.20.)	인사규정 개정(안)	1. 직원의 구분 재분류 2. 채용 관련 규정 개정 3. 특별승진 승진소요최저기간 삭제 4. 승진소요최저기간 조정 등	제인스 정관 제41조에 따른 사전협의 대상 미해당
제75차 이사회 (2018.04.23.)	취업규칙 개정(안)	근로기준법상 모성보호 관련 규정 반영	
	인사규정 및 시행세칙 개정(안)	1. 인사위원회 심의사항 개정 2. 일반채용, 특별채용 정의 재정립	
제77차 이사회 (2018.07.12.)	자문위원회 개정(안)	1. 위원회 구성 변경(신규사업 부분 추가) 2. 위원 1년 연임 규정 추가 등	
제78차 이사회 (2018.08.30.)	인사규정 개정(안)	권익위 채용제도 개선 권고 사항(채용비리 부정청탁 관련 처리에 관한 사항) 반영	(주)제인스의 사전협의 요청 없음
제86차 이사회 (2019.05.22.)	18-19학년도 NLCS Jeju 예비비 본예산 전용(안)	정원 외 인원 인건비 예산(1,813백만원) 본예산 전용	
	BHA 제1차 추가경정 (잡급 추가편성) 예산(안)	정원 외 인원 인건비 예산(3,238백만원) 잡급 추가경정	
	BHA 제2차 추가경정 (영어캠프) 예산(안)	국제학교 영어캠프 관련 예산(373백만원) 추가경정	
제90차 이사회 (2019.10.30.)	별정직 직원 채용 및 운용규정 제정(안)	별정직 직원의 채용, 근로조건, 퇴직 등 인사관리에 관한 사항을 포함한 규정의 제정	제인스 정관 제41조에 따른 사전협의 대상 미해당
	무기계약직의 일반직·별정직 전환을 위한 임시특례규정 제정(안)	(주)제인스 노사간 단체협약 사항의 이행을 위한 무기계약직의 일반직 및 별정직 전환에 대한 절차에 관한 사항을 포함한 규정의 제정	
제95차 이사회 (2020.02.25.)	여비규정 일부개정(안)	내국인 교직원의 국내출장 시 숙박비 지급 기준 상향	
제97차 이사회 (2020.03.12.)	이사회운영규정 일부개정(안)	이사회 심의·의결 대상인 사규의 제·개정 대상범위 조정 (기존 모든 사규에서 이사회운영규정, 직제규정, 인사규정, 보수규정, 취업규칙으로 축소)	

※ 교육도시처가 감사자료로 제출한 (주)제인스 이사회 부의안건 관련 자료를 재구성함

【관계부서 의견】

기획조정실은 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 관리규정 개정을 통해 사전협의 사항을 명확히 하겠다는 의견을 제시하였다.

교육도시처는 출자회사 관리규정 제17조제1항제2호를 같은 규정 제16조제1항과 같이 이사회 안건 중 제인스 정관이 사전협의 대상으로 정한 사항에 대하여 (주)제인스가 요청한 경우에만 사전협의를 진행하는 것으로 해석하여 그 외 안건에 대하여는 사전협의를 진행하지 않은 것이며, 교육도시처장이 (주)제인스의 기타비상무이사(당연직)이고, (주)제인스 이사회의 구성원으로서 이사회에서 발언권 및 의결권 행사를 통해 관리 임무를 수행하고 있다는 취지의 의견을 제시하였다.

그러나 교육도시처는 (주)제인스의 관리 및 지원에 관한 업무를 담당하는 부서로서 관리규정 제16조제1항 및 제17조제1항제2호를 적극적으로 해석하여 (주)제인스 이사회 안건 중 최소한 경영관리의 중요한 사항에 대해서는 적절한 의견제시를 하였어야 한다.

그리고 교육도시처장이 (주)제인스 이사회 구성원으로서 이사회에 참석하고 의견을 제시하는 것은 (주)제인스의 기타비상무이사로서의 역할이며, 이를 출자사업부서로서 역할을 수행한 것으로 보기 어렵고, 이사회 구성원으로서 (주)제인스로부터 안건에 대해 통보받는 시점은 이사회 개최 7일 전이므로 안건의 내용과 복잡성에 따라 충분한 검토를 통한 의견개진이 어려울 수 있다는 점을 고려할 때에도 이에 대한 사전협의 절차를 통한 검토가 필요했었다고 보이므로 위 의견은 받아들이기 어렵다.

【조치할 사항】 이사장은

- ① 출자회사 이사회 부의안건에 대한 출자회사의 사전협의에 대하여 규정하고 있는 「출자회사관리규정」 제16조 및 제17조 등을 정비하시기 바랍니다. **[통보 : 기획조정실]**
- ② (주)제인스의 이사회 부의안건에 대한 사전협의 업무를 소홀히 한 교육도시처를 주의 조치하시기 바랍니다. **[주의]**